

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת      ואליד אל הואשלה

פ/1876/25

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הנגשת הודעת תשלום לצרכנים שאינם דוברי עברית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 13ב בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13ב, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :
- "(ד) עוסק המנוי בתוספת השנייה יכלול בחשבונית, הודעת תשלום או פירוט חיובים שנתי לצרכן את שם הצרכן, מענו הרשום של הצרכן אצל העוסק ושם העוסק, לרבות שמו המסחרי, והכול בעברית או בשפה שבה ניתן השירות לצרכן."
2. תיקון סעיף 13ב2 בחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא :
- "(6) הודעת חוב ששלח עוסק המנוי בתוספת השנייה תכלול את שם הצרכן, מענו הרשום של הצרכן אצל העוסק ושם העוסק, לרבות שמו המסחרי, והכול בעברית או בשפה שבה ניתן השירות לצרכן."
3. תיקון חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992, אחרי סעיף 12 יבוא :
- המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
- "משלוח חשבוניות 12א. מועצה תכלול בחשבונית על תשלום ארנונה או והודעות חוב בהודעת חוב את כתובת הנכס שלגביו הוטלה הארנונה, שם התושב ושם המועצה, והכול בעברית ובערבית."
4. תיקון חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001, בסעיף 101(ב), בסופו יבוא "ובלבד שהודעה על התשלומים בעבור השירותים שמספקת חברה לצרכניה תכלול את שם הצרכן, מענו ושם החברה, והכול בעברית ובערבית."

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

## דברי הסבר

רוב המוסדות והעסקים בישראל עדיין נותנים שירות רק עברית ובכך אינם נגישים לקשישים ובני מיעוטים שמתקשים מאוד ליצור קשר עם רשויות מקומיות, חברת החשמל, תאגידי מים וביוב, ספקי מים, חברות הגז הביתי ועוד. חוסר הנגישות מתבטא בין היתר בכך שדרישות התשלום והחשבוניות נשלחות לצרכנים בעברית בלבד.

הצורך לספק שירות מותאם לצרכנים שאינם דוברי עברית, מוכר שנים רבות במדינות המערב, והוא נתפס כחלק בלתי נפרד מהזכות של אנשים עם מוגבלות, במקרה זה מוגבלות לשונית, לנגישות שווה לשירותים חיוניים בכלל ולשירותי המדינה בפרט.

לפיכך, מוצע לחייב נותני שירותים חיוניים, דוגמת ספקי גז, ספקי מים וחברת החשמל לכלול בחשבונית, הודעת תשלום, פירוט חיובים שנתי לצרכן והודעת חוב את שמו המלא של הצרכן, כתובתו ושם העוסק. לפי המוצע, פרטים אלה יופיעו בעברית או בערבית.

כמו כן, ההסדר המוצע יחול גם על רשויות מקומיות לעניין תשלום ארנונה ועל תאגידי מים וביוב, כך שהם יחויבו למסור את המידע לצרכן בעברית ובערבית.

פתרון זה ניתן לביצוע בנקל, איננו גורר עלויות נוספות, ויש בו כדי לפשט הבירוקרטיה ולייעל את גביית החובות. כמו כן, פתרון זה מאפשר לצרכן להשתמש בחשבוניות אלה מול גופים הדורשים זאת.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/199) ועל ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ואוריאל בוסו (פ/24/2791) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול (פ/25/913).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)